SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 248906 - BA (2026/0417432-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
RECORRENTE	:	EDSON DE SOUZA SILVA (PRESO)
ADVOGADO	:	ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - BA028119
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU	:	HAROLDO COELHO JUNIOR

DECISÃO

Trata-se de recurso em *habeas corpus*, com pedido liminar, interposto por EDSON DE SOUZA SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no julgamento do HC n. 8050659-51.2026.8.05.0000.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 610 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e no art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal – CP.

Irresignada, a defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de origem, que não conheceu da impetração, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 609/612):

> *"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENA DEFINITIVA DE 9 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 610 DIAS-MULTA. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA (ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA PARA RECORRER EM LIBERDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTO PELA DEFESA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA PENDENTE DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO*

Edição nº 457 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 08 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 09 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60678501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/10/2026 10:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/10/2026. Código de Controle do Documento: f4f220d5-4bc0-4e0d-a136-bfd28ad6ad32

DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DECISÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO DE FORMA ESCORREITA ANTE O QUANTUM DA CONDENAÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL). DETRAÇÃO EXECUTÓRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA FUNDAMENTADAMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA E APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS, BALANÇAS, VULTO VALOR EM DINHEIRO E ARMA DE FOGO. COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM O REGIME FECHADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrado em favor de Edson de Souza Silva, insurgindo-se contra a fixação do regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA nos autos da Ação Penal nº 8001422-76.2025.8.05.0099, que lhe cominou a pena de 9 anos de reclusão em concurso material pelos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida.

2. O impetrante sustenta o direito à detração do tempo de prisão provisória (1 ano, 1 mês e 17 dias) na sentença, argumentando que a sanção residual de 7 anos, 11 meses e 13 dias autorizaria o regime inicial semiaberto e a expedição de alvará de soltura para recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal de apelação criminal já interposta na origem e se há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado ou na manutenção da prisão cautelar a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

4. Conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, notadamente da apelação criminal cabível contra a sentença condenatória (art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal).

5. A defesa técnica do paciente interpôs tempestivo Recurso de Apelação nos autos principais da Ação Penal originária, postulando expressamente a apresentação das razões recursais perante este Tribunal de Justiça (art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal), o que evidencia a inadequação da via mandamental para rediscutir a dosimetria e o regime prisional já submetidos ao juízo de cognição ampla da apelação.

6. Inexiste flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. A condenação a 9 anos de reclusão atrai compulsoriamente a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, não operando o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal a redução matemática da reprimenda

definitiva cominada no título executivo, competindo ao Juízo da Execução Penal o cômputo da detração e a ulterior análise dos requisitos para progressão de regime prisional (art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal).

7. A manutenção da prisão preventiva na sentença fundamentou-se idoneamente na garantia da ordem pública (art. 312 c/c art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal), diante da apreensão de 130 microtubos de cocaína (75,74g), porções de maconha (11,3g), duas balanças de precisão com resíduos de droga, R$ 28.805,00 em espécie e revólver calibre.22 com numeração suprimida, revelando-se a custódia plenamente compatível com o regime inicial fechado fixado.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus não conhecida."

No presente recurso, sustenta violação ao art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, afirmando ser dever do juiz sentenciante considerar, na sentença, o tempo de custódia cautelar para a definição do regime inicial, não podendo remeter a análise ao Juízo da Execução Penal.

Alega que a aplicação da detração ao caso concreto torna a pena remanescente inferior a 8 anos, diante do período de 1 ano, 1 mês e 17 dias de prisão, impondo a fixação do regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, *b*, do CP.

Argui a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, por representar antecipação de cumprimento de pena, devendo ser revogada ou, ao menos, adequada ao regime imposto.

Requer, em liminar, a fixação provisória do regime inicial semiaberto e a expedição de alvará de soltura em seu favor ou a sua imediata transferência para estabelecimento compatível com o regime semiaberto e, no mérito, o provimento do recurso para fixar o regime inicial semiaberto, com a consequente revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, pugna pela determinação ao Juízo de origem para proceder à detração e refixar o regime inicial ou pela adequação da custódia ao regime semiaberto.

É o relatório.

Decido.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cumpre destacar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a aplicação do instituto da detração penal é providência cogente e de competência do juízo da condenação, sempre que o cômputo da custódia cautelar ostentar potencialidade de influenciar na determinação do regime prisional.

Com efeito, dispõe expressamente o art. 387, § 2º, do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 12.736/2012:

"Art. 387. [...]

> *§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade."*

A *mens legis* do aludido dispositivo foi justamente antecipar para o momento da prolação da sentença a avaliação dos impactos do tempo de prisão preventiva no regime inicial, evitando que o condenado permaneça submetido a regime mais severo do que aquele cabível pelo saldo de pena a cumprir. Portanto, o preceito não se confunde com a progressão de regime, instituto típico da execução penal disciplinado no art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, mas consubstancia regra especial e vinculante de determinação do regime inicial a partir das balizas do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Nesse sentido, a orientação pacificada nesta Corte Superior veda a delegação ou postergação indevida dessa análise ao Juízo da Execução Penal sob o pretexto do art. 66, III, *c*, da LEP quando o abatimento do lapso cautelar possa repercutir no abrandamento da modalidade executória.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PENA-BASE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNTÂNCIA ATENUANTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME FECHADO. ILEGALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.*
>
> *1. A análise negativa da culpabilidade foi concretamente fundamentada, com base no modus operandi do delito. A Corte estadual justificou concretamente a necessidade de exasperação da pena-base, pela valoração negativa da referida vetorial e afastou, fundamentadamente, o alegado bis in idem.*
>
> *2. Para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual, ao refutar a incidência da atenuante genérica pretendida pela defesa seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.*
>
> *3. Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, o registro de circunstância judicial desfavorável justifica, em consonância com o art. 33, § 2º, "b" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial semiaberto.*
>
> ***4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a verificação da ocorrência de detração penal, em sentença proferida após a vigência da Lei n. 12.736/2012, é matéria afeta ao Juiz sentenciante***
>
> *5. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto e determinar o retorno dos autos ao Tribunal estadual, para que aplique a detração penal.*

(AgRg no AREsp n. 2.085.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Edersson Fagner Pavan contra decisão que não conheceu de habeas corpus, com fundamento na supressão de instância, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deixou de apreciar a detração do tempo em que o agravante cumpriu medida cautelar de monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise pelo Tribunal de origem do pedido de detração penal, por supressão de instância, caracteriza negativa de prestação jurisdicional; e (ii) estabelecer a competência para apreciação da detração penal antes do trânsito em julgado da condenação, com base no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte de origem não quedou-se inerte na análise da irresignação da defesa, mas apenas deixou de aplicar a detração penal em razão da supressão de instância.

4. Não obstante, ***nos termos da jurisprudência desta Corte, "a detração prevista no art. 387, §2º, do CPP é, sim, de competência do Juiz sentenciante, cabendo a ele, no momento da prolação do édito condenatório, considerar o tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo, para a definição do regime prisional" (AgRg no AREsp n. 1.869.444/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 23/8/2021).***

5. Assim, arguida a necessidade de detração penal antes do trânsito em julgado da condenação, deve ser acolhido o parecer ministerial, de modo a determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a análise da questão, conforme os parâmetros do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2º, do CPP.

IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(AgRg no HC n. 877.269/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

O Tribunal estadual, contudo, embora ciente dessa diretriz, foi contraditório ao fundamentar a negativa do pleito (fl. 597):

"A pretensão defensiva funda-se na alegação de que a detração do período de 1 ano, 1 mês e 17 dias de prisão provisória suportada pelo paciente até a data da sentença

deveria conduzir à fixação de regime prisional menos gravoso, abatendo-se o lapso cautelar da pena total de 9 anos de reclusão para alcançar saldo residual de 7 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão (ID 110112465).

Todavia, a tese recursal parte de premissa equivocada a respeito da aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. O aludido dispositivo legal determina que o tempo de prisão provisória será computado na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. A aplicação desse instituto pelo juiz da condenação destina-se a verificar se a custódia cautelar permite, desde logo, o enquadramento em regime prisional mais brando, sem que essa operação represente diminuição ou transmudação da pena definitiva fixada no dispositivo da sentença.

Na hipótese vertente, o paciente Edson de Souza Silva ***foi condenado à pena definitiva de 9 anos de reclusão,*** *resultante do cúmulo material entre o crime de tráfico de drogas, apenado em 6 anos de reclusão, e o delito de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida, apenado em 3 anos de reclusão (ID 565426211).*

Tratando-se de reprimenda definitiva superior a 8 anos de reclusão, a imposição do regime inicial fechado decorre de expressa e cogente previsão legal, a teor do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, restando inviabilizada a alteração do regime prisional pelo cômputo da custódia preventiva na sentença. *A consideração do tempo de prisão provisória cumprido não tem o condão de subtrair o montante total da condenação imposta pelo título judicial,* ***cabendo o abatimento do tempo de pena e a ulterior aferição dos requisitos legais para a progressão de regime ao Juízo da Vara de Execuções Penais,*** *nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.*

Nesse sentido, a decisão do MM. Juízo de piso ao rejeitar os embargos de declaração (ID 571371286) expôs fundamentação escorreita e alinhada à jurisprudência pacífica, ressaltando que a detração operada pelo juízo sentenciante não autoriza a fixação de regime semiaberto quando o quantum sancionatório totaliza 9 anos de reclusão."

Ao afastar a aplicabilidade do art. 387, § 2º, do CPP e relegar a aferição do cômputo da custódia preventiva à Vara de Execuções Penais – não obstante o desconto de 1 ano, 1 mês e 17 dias resulte em saldo de reprimenda inferior a 8 anos –, o acórdão impugnado esvaziou a eficácia do comando legal.

Conquanto o abatimento cautelar não enseje alteração puramente mecânica do regime – impondo a concomitante análise das balizas qualitativas do art. 33, § 3º, e do art. 59 do CP –, é dever inafastável do órgão julgador ordinário proceder à valoração concreta dos requisitos e fixar o regime inicial considerando expressamente o saldo remanescente de pena decorrente da detração, não se admitindo a recusa de exame sob o fundamento de competência do juízo executório para análise de progressão do regime.

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c os arts. 202 e 246, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço e dou provimento parcial ao presente recurso em *habeas corpus*, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que proceda ao exame da detração do tempo de prisão provisória nos termos da legislação para fins de análise do regime inicial e eventual reflexo na prisão preventiva.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 07 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Edição nº 457 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 08 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 09 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60678501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/10/2026 10:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/10/2026. Código de Controle do Documento: f4f220d5-4bc0-4e0d-a136-bfd28ad6ad32